



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 1, riunita in udienza il 14/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

PIPPONZI MARIAROSA CLARA, Presidente

COLTRO MASSIMO, Relatore

FORMIGHIERI PAOLO, Giudice

in data 14/03/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 146/2023 depositato il 31/05/2023

proposto da

Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Provincia Mantova - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Mantova MN

Difeso da

Difensore_3 - CF_Difensore_3

Difensore_4 - CF_Difensore_4

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- DINIEGO RIMBORSO ACCISE 2010

proposto da

Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Mantova - Indirizzo_2

elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- DINIEGO RIMBORSO ACCISE 2010

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente: la parte si riporta alle proprie deduzioni, conclusioni e ribadisce la legittimazione attiva.

Resistente: la parte si riporta a quanto dedotto in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con ricorso notificato e poi depositato in segreteria 31 maggio 2023 Ricorrente_1 S.r.l. con sede in legale in Luogo_1 (TV) evocava la Provincia di Mantova e l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli avanti la locale Corte di Giustizia impugnando il provvedimento di diniego all'istanza di rimborso dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica versata nelle annualità 2010 e 2011 della Provincia di Mantova del 26 gennaio 2023 ed il provvedimento di diniego all'istanza di rimborso dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica versata nelle annualità 2010 e 2011 con riferimento ai POD IT001E04146922, IT001E04139279, IT001E16053886, IT001E04184949, IT001E04146725, IT001E16391187, IT001E16053883, IT001E04095791 e IT001E00119237 della Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, notificato il 15 febbraio 2023. Premettendo che Società_1 S.p.A., ora in concordato preventivo, aveva fornito energia elettrica a Società_2 S.r.l., (succeduta a Società_3 S.p.A.), a Società_4 S.r.l. ed a Società_5 S.r.l. che avevano pagato le forniture unitamente alle somme addebitate in fattura a titolo di rivalsa dell'imposta addizionale provinciale delle accise sull'energia elettrica sui consumi per Euro 33.850,00 riferibili ai POD nella Provincia di Mantova generatori di consumi inferiori a 200 kW; che le predette avevano chiesto il rimborso ad Società_1 S.p.A. che non aveva pagato; che Società_2 S.r.l., Società_4 S.r.l. e Società_5 S.r.l. avevano ceduto i crediti per la restituzione delle addizionali provinciali alla fornitura dell'energia elettrica versate nelle annualità 2010-2011; che Società_1 S.p.A. era stata ammessa dal Tribunale di Milano al concordato preventivo omologato il cui piano prevedeva

la soddisfazione dei creditori per le suddette addizionali nella percentuale massima del 21,76%; che era stato proposto ricorso al Tribunale di Brescia ex art. 702-bis c.p.c. contro Società_1 S.p.A. e contro l'Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli per l'accertamento del credito accolto con ordinanza del 27 giugno 2022 che aveva quantificato l'importo in € 547.894,05 oltre ad accessori, tutto ciò premesso e posta la difficoltà del consumatore finale quindi propria quale cessionaria ad ottenere il rimborso chiedeva la restituzione delle addizionali provinciali sull'energia elettrica versate nelle annualità 2010 e 2011 per un ammontare totale di euro 33.850,00 oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c. decurtato della sola quota del 21,76% per cui era astrattamente possibile la soddisfazione nell'ambito del concordato, per un totale di Euro 26.484,24 oltre interessi.

Si costituiva la Provincia di Mantova contestando la pretesa ed eccependo in via preliminare la violazione dell'art. 19 D.lgs. n. 546/1992 per la non impugnabilità dell'atto; la carenza di legittimazione attiva di Ricorrente_1 S.r.l., rispetto al momento dell'insorgenza del credito alla restituzione dell'addizionale versata, per decorso del termine decadenziale biennale previsto dall'art. 14, comma 2, T.U. n. 504/1995; la carenza di legittimazione attiva di Ricorrente_1 S.r.l. per difetto dei presupposti richiesti dall'art. 14, comma 4, T.U. n. 504/1995 e la inammissibilità dell'istanza di rimborso per violazione dell'art. 29, comma 4, della L. n. 428/1990. Nel merito deduceva la propria carenza di legittimazione rispetto la domanda con la coeva legittimazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Contrastava la pretesa per mancata prova del credito, eccependo la prescrizione. Chiedeva il rinvio pregiudiziale alla Corte Costituzionale prospettando la illegittimità costituzionale delle norme.

Non si costituiva l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che rimaneva contumace.

2.- La causa veniva discussa all'udienza del 14 marzo 2025 e trattenuta in decisione.

3.- Osserva la Corte di Giustizia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorso è fondato e va accolto nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Va rigettato il ricorso proposto contro la Provincia di Mantova.

Le spese processuali, nei relativi rapporti, vanno compensate ex art. 15 D.lgs. 546/1992 per gravi ed eccezionali ragioni che si individuano nella incertezza obiettiva della materia resa chiara solo dalla pronuncia della Corte di Cassazione emanata, appunto, a norma dell'art. 363 bis Cod. proc. Civ.. Inoltre l'eccessiva lunghezza della memoria di costituzione della Provincia di Mantova (47 pagine) a fronte di importi oggetto della domanda non di rilievo eccessivo appare contraria al principio della ragionevole durata del processo, fatto che giustifica ulteriormente la compensazione delle spese.

5.1.- Recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale (Cass. sentenza n. 21883 del 2 agosto 2024) ha stabilito che la legittimazione passiva alle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise di cui all'abrogato art. 6, del d.l. n. 511 del 1988, convertito con modif. dalla l. n. 20 del 1989, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW, spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e non alla Provincia.

5.2.- Il tutto osservandosi quanto segue:

-) l'addizionale de qua è stata istituita dall'art. 6, decreto-legge 511/1988, al fine di sopperire alle esigenze finanziarie degli Enti territoriali ed è stata poi abrogata dall'art. 2, comma 6, d.lgs. 23/2011, con decorrenza 1 gennaio 2012, per le Regioni a statuto ordinario e dall'art. 4, comma 10, decreto-legge 16/2012, con

decorrenza 1 aprile 2012, per le Regioni a statuto speciale; le norme sono state abrogate per evitare la procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea per violazione della direttiva 2008/118/CE (armonizzatrice delle accise sull'energia elettrica);

-) l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti dell'Amministrazione finanziaria spettava solo al fornitore dell'energia elettrica, non al soggetto cessionario della stessa, inciso dal tributo, al quale spettava l'azione, civilistica, di restituzione di quanto a tal titolo versato esclusivamente nei confronti del cedente, salva la difficoltà eccessiva/impossibilità dell'azione stessa legittimante in tal caso l'azione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;

-) era da escludere la legittimazione passiva della Provincia;

-)) stante il dato normativo generale di cui all'art. 63, comma 1, d.lgs. 300/1999, che prevede la competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli «.. a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso .. delle accise sulla produzione e sui consumi» [ugualmente, l'art. 1, d.lgs. 504/1995 (TUA)];

-)) stante il fatto che l'accisa sull'energia elettrica era un tributo statale, del quale l'addizionale de qua non era che una maggiorazione, secondo un modulo usuale per il legislatore fiscale italiano;

-)) in quanto l'addizionale importava un mero trasferimento di risorse dallo Stato agli Enti territoriali, secondo la previsione di cui all'art. 119, secondo comma, ultima parte, Cost;

-)) in quanto la natura (esclusivamente) erariale dell'accisa sull'energia elettrica era stata affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 53 del 2013;

-)) in quanto l'art. 18, d.lgs. 68/2011 dispone la "neutralizzazione finanziaria" degli effetti derivanti dall'abrogazione dell'addizionale provinciale in esame, compensa, per un verso, la perdita di gettito con l'aumento dell'aliquota dell'accisa (comma 5), per altro verso, quella dell'entrata "territoriale" con la compartecipazione delle Province al gettito dell'IRPEF (comma 1), così evidentemente ribadendo, allo stesso tempo, la natura esclusivamente statale dell'accisa, anche sovradeterminata, e quella di mero trasferimento del relativo gettito («5. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminato l'importo dell'accisa sull'energia elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito»; «1. A decorrere dall'anno 2012 l'aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in modo tale da assicurare entrate corrispondenti .. alle entrate derivanti dalla addizionale soppressa ai sensi del comma 5»);

-)) in quanto per l'addizionale in questione, unica competenza attuativa delle Province era quella di ricevere il pagamento per le forniture (non abitative) di energia elettrica per potenze inferiori ai 200 Kw, quindi con funzione di "tesoreria" nell'ambito di detto trasferimento di risorse, con una soglia discrezionalmente fissata dal legislatore fiscale statale;

-)) in quanto il riferimento del citato art. 63, d.lgs. 300/1999 alla competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in ordine ai «servizi» del «contenzioso» in materia di accise non può che evocarne sul piano processuale la legittimazione -attiva e passiva- generale nonché esclusiva;

-) pertanto è stato posto il principio di diritto «Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all'abrogato art. 6, del decreto-legge 511/1988, per forniture di energia elettrica

con potenza disponibile non superiore a 200 kW».

5.3.- Preso atto di quanto sopra, anche in forza della ragione più liquida, che esime dalla valutazione delle ulteriori eccezioni della resistente, va rigettato il ricorso avverso il provvedimento di diniego dell'istanza di rimborso proposto da Ricorrente_1 contro la Provincia di Mantova.

6.1.- I principi giurisprudenziali sopra evidenziati comprovano la legittimazione passiva, alla domanda di rimborso, dell'Agenzia del Monopoli e delle Dogane di Mantova e che va accolta.

6.2.- In fatto Ricorrente_1 S.r.l. ha dimostrato il credito in forza delle cessioni a proprio favore per accise indebite versate dagli acquirenti delle forniture di energia elettrica per i Pod della Provincia di Mantova annualità 2010 e 2011 (POD IT001E04146922, IT001E04139279, IT001E16053886, IT001E04184949, IT001E04146725, IT001E16391187, IT001E16053883, IT001E04095791 e IT001E00119237) operate da Società_1 S.p.A., in concordato preventivo. Risulta inoltre che Società_2 S.r.l., Società_4 S.r.l. e Società_5 l. avevano chiesto il rimborso a Società_1 senza esito (doc. 5); che i relativi crediti erano stati ceduti a Ricorrente_1 S.r.l. (doc. 6); che Società_1 era stata ammessa al concordato, omologato, ed il cui piano prevedeva la soddisfazione dei creditori per le suddette addizionali nella percentuale massima del 21,76%; che la pretesa creditoria era stata confermata nel quantum con ordinanza del Tribunale di Brescia ex art. 702-bis c.p.c. contro Società_1 S.p.A. e contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; che la procedura di concordato rendeva e rende difficile per il consumatore finale, dunque per la cessionaria, ottenere il rimborso delle addizionali provinciali sull'energia elettrica versate nelle annualità 2010 e 2011 per un ammontare totale di euro 33.850,00 tanto che deve qui ammettersi l'azione contro l'erario, quindi contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per la percentuale non soddisfatta in sede concordataria, oltre agli accessori (€ 26.484,24).

6.3.- Accertata la legittimazione passiva dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, Ufficio delle Dogane di Mantova al rimborso delle addizionali provinciali va annullato l'atto di diniego e va accertato il diritto della ricorrente al rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica versate nelle annualità 2010 e 2011 in relazione alla fornitura di energia elettrica punti di prelievo indicati con condanna alla restituzione di €. 26.484,24 oltre interessi legali dal versamento al saldo

P.Q.M.

La Corte:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Mantova.
- accoglie il ricorso contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Mantova;
- accerta il diritto della ricorrente al rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica versate nelle annualità 2010 e 2011 in relazione alla fornitura di energia elettrica con condanna dell'Agenzia delle Dogane alla restituzione di Euro 26.484,24 oltre interessi legali dal versamento al saldo;

compensa le spese nei rapporti processuali.

Mantova 14 marzo 2025

Il Giudice relatore

Dr. Massimo Coltro

Il Presidente Dr.ssa Mariarosa Clara Pipponzi